

1500128-40.2021.8.26.0153

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... eram conhecidos nos meios policiais por tráfico de entorpecentes e possuem passagens enquanto menores.

As provas colhidas corroboram a confissão do réu realizada no interrogatório prestado na fase policial. Bruno afirmou que o dinheiro subtraído da vítima foi dividido entre ele e o adolescente que participou do ato, no caso o amigo Israel, assim como afirmou ter simulado estar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500128-40.2021.8.26.0153 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500128-40.2021.8.26.0153

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2053668/2021 - DEL.POL.CRAVINHOS, 11267396 - DEL.POL.CRAVINHOS, 120/21/407 - DEL.POL.CRAVINHOS, 2053668 - DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DE MÁXIMO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

BRUNO DE MÁXIMO foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, e § 2º-A, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h" (maior de sessenta anos), na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 01 de fevereiro de 2021, às 12 horas, na Rua Corifeu Azevedo Marquês, 225, "bar da Adelaide", Centro, na cidade de Cravinhos/SP, BRUNO DE MÁXIMO, identificado às fls. 11, agindo em concurso de agentes, qualificado pelo vínculo subjetivo e atuação conjunta com o adolescente Israel Messias Andrade dos Reis, subtraíram para proveito de ambos, mediante grave ameaça simulando emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie, além de dois salgados avaliados em R\$ 8,00 (oito reais), pertencentes à vítima Adelaide Floriano

Alves, com 67 (sessenta e sete) anos de idade. No dia dos fatos, o réu e o adolescente após acordarem a prática do roubo, deslocaram-se até o "bar da Adelaide" localizado na Rua Corifeu Azevedo Marquês, na cidade de Cravinhos/SP, ambos pilotando bicicletas. Ao chegarem no local, que é composto pelo bar e uma varanda anexa, Bruno adentrou ao bar e abordou a vítima, aproveitando-se de sua idade, fingindo portar uma arma de fogo por debaixo da blusa, anunciando o roubo. Após o anúncio do roubo, o adolescente também adentrou ao estabelecimento e ambos pegaram o dinheiro do caixa e salgadinhos, empreendendo fuga logo em seguida. Realizadas diligências e com o auxílio das câmeras de segurança, foi possível identificar-se Bruno de Máximo, o qual foi prontamente reconhecido pela vítima (fls. 08). Em solo policial, o réu confessou a prática do delito (fls. 11). Recebida a denúncia (fls. 54), o réu foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 84).

Na fase instrutória foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pela acusação, procedendo-se ao interrogatório do réu (fls. 119). Nos memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, sustentando provada a imputação. A defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e a desconsideração da majorante uma vez que utilizado simulacro.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É parcialmente procedente a presente ação penal.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/6), auto de reconhecimento (fls. 8), relatório com imagens (fls. 13/21), bem como pela prova testemunhal colhida durante a instrução.

A autoria é certa.

Interrogado na fase policial (fls. 11) o réu declarou: "Eu confesso que assaltei essa mulher num barzinho que fica perto da rodoviária. Eu estava com um rapaz que conheci na rua, não sei o nome dele, sei que ele é de menor. Eu entrei fingindo estar armado e falei que era um assalto. Entrei no caixa, peguei o dinheiro e sai fora. O meu comparsa ficou do lado de fora. Eu peguei cento e oitenta reais em dinheiro, só em notas, não peguei moedas. Eu não conheço a vítima. Não sabia que tinha filmagem no bar, pois nunca tinha entrado nesse bar. Eu fugi de bicicleta com o comparsa que também estava de bicicleta. Dividimos o dinheiro meia meia". Em juízo, BRUNO DE MÁXIMO relatou que o adolescente é seu amigo e que ele prestou depoimento na delegacia. Não estavam portando arma de fogo e o dinheiro subtraído foi dividido com o adolescente. Não frequentavam o bar da vítima e faz uso de entorpecentes desde a menoridade até ser preso. Não possui desentendimentos com a vítima e ou com o investigador Reinaldo.

A confissão realizada na fase policial foi corroborada pela prova testemunhal colhidas durante a instrução.

A vítima Adelaide Floriano Alves relatou que o roubo foi rápido. O réu e o adolescente ingressaram no estabelecimento e pediram uma determinada quantia de bala. Ao agachar para pegar a embalagem, o réu deu a volta e perguntou "cadê o dinheiro". Eles pegaram o dinheiro, salgadinhos e saíram. No caixa, havia mais de duzentos reais em dinheiro. Ambos já frequentaram o bar, mas não os reconheceu na data dos fatos. O "moreninho" anunciou o assalto e o "loirinho" permaneceu na porta, informando que este possui tatuagem. Soube o nome do réu através dos policiais quando realizou o reconhecimento. Entregou a filmagens das câmeras de segurança aos policiais e na data do reconhecimento o réu e o adolescentes estavam com as mesmas que usavam na data do roubo. Um deles lhe mostrou alguma coisa preta no momento em que o assalto foi anunciado e, na hora, não entendeu que fosse uma arma, não entendeu que ele estava armado e se afastou porque estava perto do caixa. Israel Messias Andrade confirmou que participou dos fatos narrados na denúncia. Entrou no bar, anunciou o assalto, pegou o dinheiro, salgadinhos e saiu correndo. Bruno não teve qualquer relação com o ocorrido, estava passando de bicicleta e lhe deu carona pois eram amigos. Bruno deu carona sem saber o que estava acontecendo. Não possuía arma de fogo e não tinha conhecimento da filmagem.

O investigador de polícia Reinaldo Takeo Aono relatou que foi noticiado o roubo, tendo a vítima sido rendida por dois indivíduos. A própria vítima forneceu as

imagens da câmera de segurança, e, no dia seguinte, o suspeito Bruno foi apresentado na delegacia, inclusive ele estava com as mesmas vestimentas da data do roubo. O réu confessou o roubo, tendo dito que, após pegar o dinheiro, ele e o comparsa fugiram de bicicleta. Com as imagens, foi possível identificar o adolescente Israel que foi localizado e confessou o roubo, mas não entregou Bruno. A vítima reconheceu Bruno, mas não o adolescente. Na delegacia a vítima afirmou com certeza que o Bruno e Israel possuíam uma arma de fogo, porém, pelas imagens, não foi possível identifica-la. Elaborou o relatório das imagens, do qual é possível ver perfeitamente que os dois, Bruno e Israel, entraram no bar e ambos vão ao lado do caixa. Não tem dúvidas que os dois indivíduos que entraram no bar para realizar o roubo conforme pode ser visto na filmagem. Ambos eram conhecidos nos meios policiais por tráfico de entorpecentes e possuem passagens enquanto menores. As provas colhidas corroboram a confissão do réu realizada no interrogatório prestado na fase policial. Bruno afirmou que o dinheiro subtraído da vítima foi dividido entre ele e o adolescente que participou do ato, no caso o amigo Israel, assim como afirmou ter simulado estar portando arma de fogo no momento da ação. Segundo Reinaldo, na delegacia a vítima foi categórica ao afirmar que um dos assaltantes mostrou uma arma de fogo preta, o que encontra respaldo no termo de declarações de fls. 7. Analisando as imagens do relatório de fls. 13/21, pode-se constatar ter sido Israel quem abordou a vítima no caixa (fls. 17). Em seguida, após o anúncio do assalto, a vítima se afasta, enquanto Bruno e Israel retiram o dinheiro que estava no caixa, sendo que Adelaide observa a atuação de ambos (fls. 18). Na imagem captada às 12:54 horas pode-se ver Bruno e Israel retirando o dinheiro do caixa que estava com a gaveta aberta (fls. 19) e ambos deixam o local juntos (fls. 20).

A arma de fogo não foi apreendida. A vítima afirmou que um deles (Bruno ou Israel) portava uma coisa preta quando anunciou o assalto. O réu, por sua vez, alega que simulou estar portando uma arma de fogo. O investigador Reinaldo afirmou que na filmagem não pode ver a arma de fogo que a vítima sustentou estar na posse de Bruno ou Israel. O que é importante é que a vítima asseverou que um deles apresentou arma de fogo quando anunciado o assalto, a qual lhe gerou temor e possibilitou o sucesso na empreitada criminosa.

De toda maneira, não há dúvida quanto ao réu e o adolescente exerceram grave ameaça contra a vítima, tanto que ela não reagiu e se afastou do caixa a fim de que Bruno e Israel subtraíssem o dinheiro que ali estava.

O fato do reconhecimento pessoal não ter observado as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal não gera qualquer efeito nos presentes autos na medida que a vítima afirmou que Bruno já frequentava seu bar, sendo que na data do roubo estava com o rosto limpo conforme pode ser observado das imagens do relatório de fls. 13/21.

A vítima, inclusive, referindo-se a Bruno como o “branquinho”, informou que ele tinha tatuagem, o que é possível constatar na fotografia de fls. 15 e assistindo seu interrogatório em juízo. O próprio réu confessou que esteve no bar na companhia do amigo Israel.

No caso vertente não há qualquer prova de que o autor tenha problemas mentais a justificar sua internação em estabelecimento psiquiátrico ou a realização de tratamento ambulatorial.

Concluindo pela condenação, passo a aplicar a pena.

Na primeira fase, fixo a pena base no mínimo legal, quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa com valor unitário mínimo.

Na segunda fase, a agravante do crime ter sido praticado contra idoso é neutralizada pelas atenuantes da confissão e menoridade.

Na terceira fase de dosimetria da pena, comprovado o concurso de duas pessoas na subtração, incide a causa de aumento de pena prevista no § 2º, inciso II do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena de um terço (1/3), totalizando cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa com valor unitário mínimo.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da Justiça Pública para condenar BRUNO DE MÁXIMO, qualificado nos autos, à pena de cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa com valor unitário mínimo.

Diante da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada e o fato do réu ostentar condenação definitiva por tráfico de drogas (processo nº 1501038-03.2021.8.26.0530 - fls. 64), deverá a reprimenda ser inicialmente cumprida em regime FECHADO.

Não há qualquer dúvida no sentido de que o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade deve ser o FECHADO. No crime de roubo a determinação de outro regime que não seja o fechado é uma temeridade, afrontando ao princípio da necessidade e suficiência, os quais se encontram previstos no artigo 59 do Código Penal. A fixação de outro regime não reprova nem previne suficientemente.

Nesse sentido:

"O regime fechado constitui, na verdade e como regra, o mais apropriado para o réu condenado por crime de roubo qualificado, pois seu autor evidencia destemor e insensibilidade suscetíveis de resultarem na segregação inicial, até evidenciar aptidão para ser reinserido no meio social. Precedentes (RJDTACRIM - 16/141, 16/145 e 19/162)".

"O regime apropriado para aquele que pratica roubo qualificado pelo concurso de agentes e utilização de arma de fogo é o fechado. Isso em virtude da expectativa nutrida pela sociedade traumatizada, a reclamar aplicação mais inflexível da lei penal, diante do recrudescimento da criminalidade violenta".

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, certidão de honorários do convênio DPE/OAB e comunique-se a Justiça Eleitoral.

Em relação ao depoimento da testemunha Israel anoto que há divergência entre as versões apresentadas na fase policial e em juízo.

Na fase policial afirmou (fls. 9):

"Eu confesso que pratiquei o roubo no Bar da Adelaide, perto do ambulatório, junto com o Veinho, é um branquinho tatuado, que veio ontem nesta Delegacia. Eu não sei o nome dele. Ele que me convidou para fazer a fita, disse que estava devendo e precisava de grana e eu fui com ele. Ele que abordou a mulher, eu fiquei somente olhando. Depois que roubamos fugimos de bicicletas que tínhamos deixado num barzinho na rua de cima. Saímos fora e depois dividimos o dinheiro, ganhei metade dos cento e quarenta e nove reais, foi setenta e pouco para cada um. Essa foi a primeira vez que roubei. Eu já tenho passagens por tráfico de drogas. Estou estudando no Souza Campos, no 6º ano. Minha mãe faleceu quando tinha 3 meses e minha avó por parte de pai que cuida de mim e ela está viajando para Minas Gerais, meu pai não mora comigo e está no Paraná desde 2016. Eu sei que foi tudo filmado e essa terceira pessoa que aparece não estava com a gente e eu nem conheço. Estou arrependido".

Em juízo mudou a versão apresentada na fase policial a fim de eximir a responsabilidade do amigo Bruno. Disse que entrou no bar, anunciou o assalto, pegou o dinheiro, salgadinhos e saiu correndo. Bruno não teve qualquer relação com o ocorrido, estava passando de bicicleta e lhe deu carona pois eram amigos. Bruno deu carona sem saber o que estava acontecendo. Não possuía arma de fogo e não tinha conhecimento da filmagem.

Nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal, encaminhe-se ao Ministério Público cópia integral do processo diante da existência de crime de ação pública (artigo 342, § 1º, do Código Penal).

P.R.I.

Cravinhos, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA